

بشأن الجزاءات التأديبية وفق نظام العمل السعودي

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

الجزاءات التأديبية :

تعكس المواد من ٦٦ الى ٧٣ الإطار النظامي المنظم للجزاءات التأديبية في بيئة العمل وتؤكد على مبدأ المشروعية والانضباط والعدالة الإجرائية في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.

العقوبات النظامية :

حدد النظام الجزاءات التي يجوز توقيعها حصرا بدءا بالإنذار والغرامة ومرورا بالحرمان من العلاوة أو تأجيلها وتأجيل الترقية في حال كانت مقررة من صاحب العمل وصولا إلى الإيقاف عن العمل دون أجر والفصل في الحالات التي نص عليها النظام بما يعني أنه لا يجوز استحداث أي جزاء خارج هذا النطاق ولا توقيع عقوبة لم يرد بها نص في النظام أو في لائحة تنظيم العمل المعتمدة.

ضوابط ايقاع العقوبات :

كما قرر النظام ضوابط زمنية تحول دون التعسف فلا يجوز تشديد الجزاء بسبب التكرار إذا مضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوما من تاريخ إبلاغ العامل بها ولا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما ولا توقيع جزاء بعد انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما مما يمنع بقاء المخالفات معلقة دون حسم.



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



جزاء البقي

مستشار ومدرّب موارد بشرية معتمد

توقيع اكثر من جزاء على العامل :

أكدت الأحكام كذلك على مبدأ التناسب وعدم الازدواج في العقوبة فلا يجوز توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة ولا أن تزيد الغرامة عن أجر خمسة أيام ولا أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد كما لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيقاف دون أجر خمسة أيام في الشهر

مساءلة العامل والتحقيق معه بشكل رسمي :

لا يجوز مساءلة العامل عن فعل ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان متصلاً بالعمل أو بصاحب العمل أو بمديره المسؤول. وألزم النظام صاحب العمل بضمانات إجرائية جوهرية قبل توقيع أي جزاء تتمثل في إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه والتحقيق معه وإثبات ذلك في محضر يحفظ في ملفه مع جواز الاكتفاء بالاستجواب الشفهي في المخالفات البسيطة التي لا يتجاوز جزاؤها الإنذار أو غرامة لا تزيد على أجر يوم واحد على أن يثبت ذلك في المحضر.



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية



الابلاغ بايقاع الجزاء على العامل :

أوجب النظام إبلاغ العامل بقرار الجزاء كتابة مع تنظيم آلية التبليغ في حال الامتناع أو الغياب ومنحه حق التظلم الداخلي خلال ثلاثين يوما عدا العطل الرسمية فإن رفض تظلمه أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما كان له حق اللجوء إلى المحاكم العمالية خلال المدة النظامية المحددة بما يكفل حق التقاضي.

الزام صاحب العمل تضمين الغرامات في جدول خاص :

ألزم صاحب العمل بقاء الغرامات في سجل خاص يتضمن بيانات العامل ومقدار الغرامة وسببها وتاريخها مع قصر التصرف في حصيله الغرامات على ما يعود بالنفع على عمال المنشأة لان الغاية الاساسية هي تقويم السلوك وتحقيق الانضباط لا تحقيق منفعة مالية لصاحب العمل

جزاء البقي



صناعة ثقافة الموارد البشرية

استشارات - تدريب - تطوير ثقافة مؤسسية

